

O acusado possui condenação ...

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

JEFFERSON EDIVAL DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

JEFFERSON EDIVAL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a peça acusatória, no dia 09 de julho de 2019, em horário incerto, porém, no período noturno, na Rua Luzia de Oliveira Orlandi, nº 50 - Matão, neste Município e Comarca de Pinhalzinho, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, um carrinho de mão e uma caixa de ferramentas com ferramentas diversas, coisas que sabia serem produtos do crime descrito acima.

Houve o desmembramento do processo com relação à investigada Deise (f. 140-142) e também com relação ao acusado Tiago (f. 261 e 264).

A denúncia foi recebida (f. 140-142).

O réu foi citado (f. 182) e apresentou defesa (f. 271-276).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (f. 374-375).

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Com majoração da pena na segunda fase em razão da reincidência e fixação do regime semiaberto.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, uma vez que não sabia da procedência dos bens, assim como por não haver testemunha presencial dos fatos.

É o relatório.

Decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência encartado aos autos às f. 06-08 e auto de exibição e apreensão à f. 09.

Em juízo, a vítima Agamenon afirmou que alguns bens de sua casa foram furtados, dentre eles um carrinho de mão e caixa de ferramentas. Estes bens foram localizados na casa do réu. Afirmou que visualizou os referidos itens de sua propriedade no interior da residência do acusado, a mala do lado de dentro e o carrinho na parte de fora. Os vizinhos disseram que Tiago vendeu os bens ao réu.

A testemunha Luiz Aparecido, em juízo, afirmou que vizinha de nome Deise, afirmou para si e para os policiais que atenderam a ocorrência que viu Tiago e o réu na rua com um carrinho de mão. Perguntado, informou onde o acusado reside, pois o conhecia. Chegando ao local, acompanhado da polícia e da vítima, avistou o carrinho e a caixa de ferramentas na casa do réu. A vítima reconheceu os bens como sendo de sua propriedade.

A testemunha Antônio Bueno, em juízo, afirmou que seu vizinho afirmou que Tiago, seu filho, teria roubado alguns bens.

A testemunha Deise, em juízo, recordou-se que adquiriu escada de alumínio de um rapaz na rua que não conhecia. No dia seguinte devolveu a escada. Ela foi oferecida por vinte reais. Disse que foi no batalhão de polícia, afirmando que queria devolver a escada, pois acreditava ser produto de furto. Conhece o réu, mas não foi ele que ofereceu a escada.

A testemunha policial militar Renato, em juízo, afirmou que na data do fato foi acionado para atender ocorrência de furto já ocorrido. A vítima narrou que sua casa foi invadida e teve alguns pertences subtraídos. Vizinho informou que Tiago havia realizado o furto e entregue para Jefferson, sendo um carrinho e uma caixa de ferramentas. Em diligência na casa do réu, viu no quintal o carrinho e a caixa de ferramentas. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo de sua propriedade os bens. O réu afirmou na ocasião dos fatos que teria adquirido de Tiago e que sabia que seria produto de furto.

O réu, em juízo, afirmou que Tiago pediu para deixar uma caixa de ferramentas e o carrinho em sua casa e que depois viria buscá-las. Perguntou se seria roubado e Tiago afirmou que seriam de sua propriedade. Se soubesse que seria roubado teria escondido os bens. Tiago mora na rua de baixo de sua casa. Não subiu a rua com o Tiago em posse do carrinho. Já foi processado por tráfico de drogas.

Como se vê, encerrada a instrução probatória, há sólidos elementos a apontar o réu

como autor do crime.

Os bens furtados foram localizados no interior da residência do réu.

Nota-se que Tiago, ouvido em solo policial à f. 13 e 58-59, afirmou que trocou os bens com o réu por entorpecentes.

O acusado possui condenação por tráfico de entorpecentes conferindo credibilidade ao relato de Tiago.

A testemunha Luis afirma ter visto o réu juntamente com Tiago andando pela rua com o produto do furto. A soma dessas circunstâncias tem o condão de demonstrar que o réu possuía conhecimento da origem ilícita dos bens.

Vale ressaltar que a versão ofertada pelo acusado de que Tiago pediu tão somente para guardar os bens momentaneamente não possui credibilidade, pois como o réu e Tiago residiam em locais próximos não há razão para que este não armazenasse os bens em sua própria residência.

Por ser a receptação crime contra o patrimônio, ocorre a inversão do ônus da prova. Assim, incumbia ao réu comprovar que detinha o bem lícitamente, não o fazendo, é caso de condenação.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

“PROVA - Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

Assim, certa a autoria delitiva.

Passo à dosimetria da pena.

O acusado ostenta maus antecedentes (processo 3000569-16.2013 - f. 366-367). As demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, fixo a pena base em 1/8 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, além de 11 dias-multa.

Por conta da reincidência (processo 3000280-83.2013 - f. 367), elevo a pena em mais 1/4, que passa a ser, então, de 01 ano, 04 meses e 26 dias, além de 13 dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Fixo o dia-multa à razão mínima, em face da situação econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, uma vez que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que, também é reincidente.

Pelas mesmas razões, deixo de substituir a pena aplicada por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO o réu JEFFERSON EDIVAL DA SILVA à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 26 dias de reclusão, com início no regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, por se achar incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4, § 9º, “a”, da Lei Paulista nº 11.608/03), observados os termos da Justiça Gratuita, que ora lhe defiro.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que respondeu solto ao presente processo.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio Defensoria Pública/OAB-SP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República.

P.I.C.

Pinhalzinho, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA